

RESUMEN PARA ESTUDIAR

Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres

Guía de repaso temático elaborada exclusivamente a partir del texto completo almacenado en el corpus Tu Coach.

1. Cómo usar este resumen

Para estudiar, ubica primero cada tema en el mapa (p. ej., “Definiciones y prohibiciones”, “Empleo privado”). Luego repasa en las secciones las reglas clave y, por último, verifica en la literalidad de los artículos referenciados. Usa las referencias “artículos” para localizar rápidamente el precepto en tu temario.

2. Mapa de la norma

Bloque	Artículos	Qué regula
Principio general de igualdad y su eficacia	1.1,1.2,2.1,2.2,3,4,10	Define igualdad (dignidad, trato y no discriminación) y fija la nulidad de actos o cláusulas discriminatorias con responsabilidad mediante reparaciones e indemnizaciones reales.
Tutela judicial, legitimación y acciones frente a la discriminación	12.1,12.2,12.3	Cualquier persona puede recabar tutela judicial aun tras terminar la relación, con legitimación por interés legítimo; en acoso sexual/por razón de sexo, la persona acosada es la única legitimada.
Definiciones de discriminación y acoso; reglas de prohibición	6.1,6.2,6.3,7.1,7.2,7.3,7.4,8,9	Distingue discriminación directa/indirecta y prohíbe toda orden de discriminar. Define acoso sexual y por razón de sexo, y también represalias por quejas/denuncias.
Bienes y servicios disponibles al público: igualdad y límites	69.1,69.2,69.3,70,71.1,71.2,72.1,72.2	Obliga a cumplir igualdad evitando discriminación directa/indirecta en acceso y transacciones; contempla excepciones por elección no determinada por sexo y por finalidad legítima. Incluye prohibiciones específicas en embarazo y seguros/finanzas.
Igualdad en educación, cultura, salud y deporte (fomento e integración)	25.1,25.2.a,25.2.b,25.2.c,26.1,26.2.a,26.2.b,26.2.c,26.2.d,26.2.e,26.2.f,27.1,27.2,27.3.a,27.3.b,29.1,29.2	Exige fomentar enseñanza/investigación sobre igualdad en educación superior, impulsar medidas de promoción y representación en cultura, integrar perspectiva de género en salud y diseñar programas de deporte con consideración de igualdad.
Empleo: obligaciones empresariales, planes de igualdad y prevención en el trabajo	42.1,42.2,43,44.1,44.2,44.3,45.1,45.2,45.3,45.4,45.5,46.1,46.2,46.3,46.4,46.5,47,48.1,48.2,49	Prioriza participación femenina en empleo, regula medidas de conciliación y obliga a empresas a evitar discriminación laboral. Para 50+ trabajadores: plan de igualdad; incluye diagnóstico, evaluación, registro e información.
Igualdad en el sector público: selección, formación, datos, planes y protección frente al acoso	51.a,51.b,51.c,51.d,51.e,51.f,53,54,55,56,61.1,61.2,62,62.a,62.b,62.c,62.d,63,64	Ordena remover obstáculos, facilitar conciliación, formar en igualdad y violencia de género, asegurar presencia equilibrada y protección frente a acoso y discriminación retributiva. Incluye pruebas con principio de igualdad, protocolo de acoso y planes con evaluación.
Medios de comunicación y publicidad; contratos, subvenciones y compra pública con igualdad	36,37.1,37.1.a,37.1.b,37.1.c,37.1.d,37.2,38.1,38.1.a,38.1.b,38.1.c,38.1.d,38.1.e,38.1.f,38.1.g,38.1.h,38.1.i,38.1.j,38.1.k,38.1.l,38.1.m,38.1.n,38.1.o,38.1.p,38.1.q,38.1.r,38.1.s,38.1.t,38.1.u,38.1.v,38.1.w,38.1.x,38.1.y,38.1.z,38.2,38.3,38.4,38.5,38.6,38.7,38.8,38.9,38.10,38.11,38.12,38.13,38.14,38.15,38.16,38.17,38.18,38.19,38.20,38.21,38.22,38.23,38.24,38.25,38.26,38.27,38.28,38.29,38.30,38.31,38.32,38.33,38.34,38.35	Impone imagen no estereotipada y lenguaje no sexista en medios públicos, y considera ilícita la publicidad discriminatoria. Permite y exige condiciones especiales en contratos y valoración de igualdad en subvenciones.
Organización, planificación e instrumentos transversales de igualdad	17,18,19,20,21.1,21.2,22,23,24.1,24.2,24.3,24.4,24.5,24.6,24.7,24.8,24.9,24.10,24.11,24.12,24.13,24.14,24.15,24.16,24.17,24.18,24.19,24.20,24.21,24.22,24.23,24.24,24.25,24.26,24.27,24.28,24.29,24.30,24.31,24.32,24.33,24.34,24.35,24.36,24.37,24.38,24.39,24.40,24.41,24.42,24.43,24.44,24.45,24.46,24.47,24.48,24.49,24.50,24.51,24.52,24.53,24.54,24.55,24.56,24.57,24.58,24.59,24.60,24.61,24.62,24.63,24.64,24.65,24.66,24.67,24.68,24.69,24.70,24.71,24.72,24.73,24.74,24.75,24.76,24.77,24.78,24.79,24.80,24.81,24.82,24.83,24.84,24.85,24.86,24.87,24.88,24.89,24.90,24.91,24.92,24.93,24.94,24.95,24.96,24.97,24.98,24.99,25	Prevé planes e informes (estratégico e impactos por género), integración transversal de perspectiva de género, coordinación interadministrativa y medidas en educación, ciudad, vivienda, cooperación y medio rural.

Bloque	Artículos	Qué regula
Acción positiva, organismos y distintivos; medidas adicionales	11.1,11.2,50.1,50.2,50.4,50.5,75,76,77,78.1,78.2	Permite medidas específicas a favor de las mujeres. Crea distintivo para empresas con políticas de igualdad con control y retirada si incumplen. Incluye registro/órganos y planificación (Consejo de Participación de la Mujer).

3. Igualdad: contenido, límites y nulidad (arts. 1.1,1.2,2.1,2.2,3,4,10)

Qué se exige

- La igualdad implica ausencia de discriminación directa o indirecta por razón de sexo (3).
- La igualdad de trato y de oportunidades es principio informador del ordenamiento jurídico (4).

Consecuencias de discriminar

- Actos o cláusulas que constituyan o causen discriminación se consideran nulos y sin efecto (10).
- Generan responsabilidad por reparaciones/indemnizaciones reales, efectivas y proporcionadas, y sanciones eficaces y disuasorias (10).

4. Prohibiciones materiales: discriminación, acoso y represalias (arts. 6.1,6.2,6.3,7.1,7.2,7.3,7.4,8,9)

Tipos de discriminación y órdenes

- Discriminación directa: trato menos favorable por sexo en situación comparable (6.1).
- Discriminación indirecta: disposición aparentemente neutra que pone en desventaja particular, salvo justificación objetiva, finalidad legítima y medios necesarios y adecuados (6.2).

Acoso y efecto represivo

- Acoso sexual y por razón de sexo son discriminatorios; se crea entorno intimidatorio, degradante u ofensivo (7.1,7.2,7.3).
- Represalias: trato adverso por presentar queja, reclamación, denuncia, demanda o recurso para impedir discriminación o exigir igualdad (9).

5. Tutela judicial: cuándo y quién puede demandar (arts. 12.1,12.2,12.3)

Inicio y alcance de la tutela

- Cualquier persona puede recabar tutela del derecho a la igualdad entre mujeres y hombres incluso tras terminación de la relación (12.1).
- Intervienen personas con interés legítimo según leyes procesales en procesos civiles, sociales y contencioso-administrativos (12.2).

Regla especial en acoso

- En litigios sobre acoso sexual y acoso por razón de sexo, la persona acosada es la única legitimada (12.3).

6. Bienes y servicios al público: igualdad reforzada y prohibiciones específicas (arts. 69.1,69.2,69.3,70,71.1,71.2,72.1,72.2)

Regla general y excepciones

- Quienes suministren bienes o servicios al público deben cumplir igualdad de trato, evitando discriminación directa o indirecta (69.1).
- Se admiten diferencias si elección/razón no viene determinada por sexo, o por propósito legítimo con medios adecuados y necesarios (69.2,69.3).

Embarazo y seguros/finanzas

- En el acceso a bienes y servicios no se puede indagar sobre situación de embarazo, salvo protección de la salud (70).
- Se prohíbe usar el sexo como factor de cálculo de primas/prestaciones en seguros o servicios financieros afines generando diferencias (71.1) y no se justifican diferencias por costes de embarazo/parto (71.2).

7. Empleo y empresa: planes de igualdad, conciliación y prevención del acoso (arts. 42.1,42.2,44.1,44.2,44.3,45.1,45.2,45.3,45.4,45.5,46.1,46.2,46.3,46.4,46.5,47,48.1,48.2,49)

Obligaciones empresariales

- Empresas deben respetar igualdad de trato y de oportunidades, adoptando medidas para evitar discriminación laboral (45.1).
- 50+ trabajadores: medidas dirigidas a elaborar y aplicar plan de igualdad (45.2). También cuando lo establezca convenio o por acuerdo/sustitución de sanciones (45.3,45.4).

Contenido y garantías del plan

- Plan de igualdad: conjunto ordenado tras diagnóstico, medidas evaluables para remover obstáculos y alcanzar igualdad (46.1,46.2). Incluye totalidad de la empresa (46.3) e inscripción en Registro (46.4,46.5).
- Se garantiza acceso de la representación legal (o, en su defecto, de trabajadores) a información del contenido y objetivos (47).

Conciliación y acoso en el trabajo

- Derechos de conciliación deben fomentar asunción equilibrada y evitar discriminación basada en su ejercicio (44.1).
- Empresas deben promover condiciones que eviten delitos y conductas contra libertad sexual e integridad moral, con especial atención a acoso sexual y por razón de sexo incluidos en ámbito digital (48.1), y los representantes deben contribuir mediante sensibilización e información a la dirección (48.2).

8. Sector público y medios: presencia equilibrada, protocolos y lenguaje (arts. 51.a,51.b,51.c,51.d,51.e,51.f,53,54,55,56,61.1,61.2,62,62.a,62.b,62.c,62.d,63,64,36,37.1,37.2,38.1,38.1.a,38.1.b,38.1.c,38.1.d,41,33,34.1,34.2)

Selección, formación y protección

- Administraciones públicas: remover obstáculos, facilitar conciliación sin menoscabo de promoción, fomentar formación en igualdad, asegurar presencia equilibrada en órganos de selección y valorar protección frente al acoso y eliminación de discriminación retributiva (51.a,51.b,51.c,51.d,51.e,51.f).
- En Administración General del Estado y organismos vinculados: tribunales responden a presencia equilibrada (53) y se exige informe de impacto de género en convocatorias de pruebas selectivas (55) (en los hechos validados).

Acoso y obligación en protocolos; medios y publicidad

- Prevención de acoso: negociar con representación un protocolo con compromiso de prevenir/no tolerar, deber de respetar dignidad e intimidad, tratamiento reservado de denuncias e identificación de responsables (62,62.a,62.b,62.c,62.d).
- Medios de comunicación social de titularidad pública: imagen igualitaria y difusión del principio de igualdad; lenguaje no sexista en RTVE y Agencia EFE (36,37.1.b,38.1.b). Publicidad discriminatoria: publicidad ilícita (41).

9. Datos y plazos que conviene memorizar

No se han incluido plazos que no puedan justificarse expresamente en la fuente.

10. Diferencias y puntos de confusión

Acoso sexual y acoso por razón de sexo: legitimación en juicio vs. discriminación general: En acoso sexual y acoso por razón de sexo, la persona acosada es la única legitimada (12.3). Para la tutela del derecho a la igualdad, la legitimación en procesos corresponde a personas con interés legítimo según leyes reguladoras (12.2), incluso tras terminación de la relación (12.1).

11. Cierre de repaso

Si te cuesta, vuelve al mapa: identifica primero el ámbito (empresa, sector público, bienes/servicios, medios) y luego revisa la regla de consecuencias (nulidad/indemnización) y la prueba/legitimación específica cuando sea relevante.

Para preguntas de literalidad debe acudir al texto completo disponible en Tu Coach.